ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

[redacted] №[redacted]
г.Астана

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны в составе:
председательствующей судьи Кульбаевой А.А.,
секретаря судебного заседания Асеновой М.С.,
с участием государственного обвинителя – прокурора управления прокуратуры г.Астаны Секенова Е.К.,
подсудимого [redacted],
защитников – адвоката коллегии адвокатов г.Астаны Оразалина Н.Ж., адвокатов коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области Тулегенова К.М., Аринова А.М.,
защитника – [redacted],
рассмотрел в открытом судебном заседании, с применением аудио-видеофиксации, уголовное дело, по которому [redacted], проживающий в [redacted], имеющий [redacted], работающий [redacted], содержащийся под стражей с 27.10.2022 года, ранее не судим,
предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 3 частью 3 статьи 297, частью 2 статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (далее-УК),
в главном судебном разбирательстве государственный обвинитель предъявил новый обвинительный акт, окончательное обвинение предъявлено по части 5 статьи 28 – части 4 статьи 296, части 3 статьи 296 УК,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

20 сентября 2022 года, условный закупщик «[redacted]» договорился с [redacted] о приобретении для него наркотических средств, без цели сбыта. В тот же день [redacted], действуя в интересах [redacted], созвонился с другим лицом для приобретения наркотических средств для [redacted]

20 сентября 2022 года, около 17.50 часов, в г.Астане, [redacted], согласно ранее достигнутой договоренности, встретился с [redacted] где передал ему денежные средства в сумме 350 000 тенге за приобретение наркотического средства – гашиш.

В тот же день, около 23.00 часов, [redacted], в г.Астане, [redacted], выступая в роли пособника, содействуя незаконному приобретению наркотических средств без цели сбыта, передал [redacted] в 10 полиэтиленовых свертках наркотическое средство – гашиш, общим весом 597,23 грамм, в особо крупном размере.

27 октября 2022 года, [redacted], находясь в г.Астане, по [redacted], незаконно хранил без цели сбыта при себе и в салоне автомашины «ВАЗ-21099» за гос.номером [redacted] в 4 полиэтиленовых свертках наркотическое средство – гашиш, общим весом 29,31 грамм, в крупном размере.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Подсудимый [redacted] вину признал частично и показал, что 20 сентября ему позвонил его знакомый [redacted], сказал, что с Караганды едут его друзья и попросил помочь найти марихуану около 1 кг. Он ответил, что посмотрит и поищет, так как сам наркотические средства не сбывает и не сбывал. С [redacted] знаком около 2-3 лет, ранее вместе неоднократно употребляли марихуану. В тот день он звонил ему около 7-10 раз, просил найти марихуану. В итоге он нашел у одного человека и договорился приобрести у него, чтобы передать [redacted]. После этого они с [redacted] встретились, он взял у него 350 000 тенге, отвез деньги человеку, и получил у него сверток с веществом. Сам он сверток не вскрывал, что там было, точно сказать не может. После поехал к [redacted], передал ему сверток. Через 2-3 дня поехал к [redacted] и купил у него 4 свертка с марихуаной для личного употребления. 27 октября при задержании сотрудники полиции нашли эти свертки, один – в кармане джинс, в салоне автомашины под поликом 3 свертка. Эти свертки он хранил не для сбыта, а для личного употребления. Наркотические средства никому не сбывал, приобрел для [redacted] и передал ему, просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. (Время: 00:05:03с. «2023-06-21 11.00.10 Зал персональной конференции»)

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

Свидетель [redacted] показал, что участвовал понятым при личном обыске подсудимого и при обыске его автомашины. При обыске у подсудимого был обнаружен 1 сверток с порошкообразным веществом зеленого цвета, а также в его машине обнаружили 3 таких же свертка. В ходе обысков велась видеосъемка. Все обнаруженное было изъято и упаковано. (Время: 00:35:55с. «2023-06-19 15.00.29 Зал персональной конференции»)

Свидетель [redacted] показал, что участвовал понятым при обыске подсудимого. У подсудимого в кармане нашли один сверток зеленого цвета, в машине было обнаружено три таких же свертка с веществом, а также в кармане подсудимого еще было обнаружено 70 000-80 000 тенге. (Время: 00:53:41с. «2023-06-19 15.00.29 Зал персональной конференции»)

Свидетель под псевдонимом «[redacted]» показал, что ранее неоднократно приобретал у [redacted] наркотические средства. В сентябре он добровольно обратился в полицию с заявлением, сотрудники полиции вручили ему деньги в сумме 350 000 тенге. Он созвонился с [redacted], при встрече передал ему деньги, [redacted] съездил куда-то, привез 10 свертков с наркотическим средством и передал ему. Потом он выдал их сотрудникам полиции. Сам он ранее употреблял наркотические средства, привлекался к уголовной ответственности, знаком с [redacted] недавно, вместе с ним наркотики не употреблял. (Время: 01:07:52с. «2023-06-20 14.30.13 Зал персональной конференции»)

Анализируя показания подсудимого, свидетелей, имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Согласно пунктов 2, 9-1 Нормативного постановления Верховного Суда от 14.05.1998г. за №3 «О применении законодательства по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ» незаконным приобретением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления или переработки, а также прекурсоров, надлежит считать покупку, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей, остатков неохраняемых посевов таких растений после завершения их уборки и т.п.

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.

Из протоколов пометки денежных средств, осмотра живого лица, вручения денежных средств, вручения технического средства от 20.09.2022г. следует, что купюры по 10 000 тенге в количестве 35 штук, в сумме 350 000 тенге были помечены, отксерокопированы и вручены

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

[redacted], который был предварительно осмотрен, а также было вручено техническое средство для производства негласного аудио-видео контроля [redacted] (том №1, 82-96 стр.)

Из протокола выдачи технического средства от 20.09.2022г. следует, что [redacted] выдал техническое средство после производства негласного аудио и видео контроля. (том №1, 97 стр.)

Из протокола осмотра живого лица от 20.09.2022г. следует, что [redacted] был осмотрен, у него ничего запрещенного обнаружено не было. (том №1, 99 стр.)

Из протоколов вручения технического средства от 20.09.2022г. следует, что [redacted] было вручено техническое средство для производства негласного аудио-видео контроля [redacted] (том №1, 101 стр.)

Из протоколов добровольной выдачи, выдачи технического средства от 20.09.2022г. следует, что [redacted] добровольно выдал 10 полимерных свертков с растительным веществом буро-зеленого цвета, а также выдал техническое средство после производства негласного аудио и видео контроля. (том №1, 103, 108 стр.)

Согласно заключения эксперта за [redacted] от 22.09.2022г., вещество, добровольно выданное [redacted] (объекты №№1-10), является наркотическим средством – гашиш, общая масса гашиша – 597,23г. (том №1, 121-127 стр.)

В закрытом судебном заседании была просмотрена запись оперативного закупа от 20.09.2022г., из которого следует, что [redacted] в 17.47 час. встречается с [redacted], в 17.48 час. [redacted] звонит кому-то и договаривается забрать кое-что, при этом говорит [redacted], что надо не забыть про человека. После этого в 17.53 час. [redacted] передает [redacted] деньги в сумме 350 000 тенге и уходит.

На следующий записи изображено, как в 22.36 час. [redacted] встречается с [redacted], [redacted] передает ему полиэтиленовый пакет с веществом, и говорит, что он пакет не вскрывал и не взвешивал, в 22.38 час. [redacted] уходит.

Из содержания разговоров между [redacted] и [redacted] следует, что [redacted] хотел приобрести наркотическое средство, и созвонился с [redacted]. [redacted], в свою очередь созвонился с другим лицом и договорился у него приобрести. После этого, [redacted] передал [redacted] денежные средства, [redacted] получив деньги, уехал на встречу с другим лицом, и через 4 часа привез [redacted] вещество в полиэтиленовом свертке.

Кроме этого, в закрытом судебном заседании была прослушана запись телефонных разговоров [redacted] от 20.09.2022г.

[redacted]

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

Из содержания разговоров следует, что [redacted] попросил [redacted] помочь приобрести наркотики для своих знакомых, которые едут с Караганды. [redacted] попросил другое лицо помочь приобрести наркотики. Это другое лицо приобрело наркотики у третьего лица, и за помощь в приобретении просил [redacted] угостить его.

Установленные в суде фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что у [redacted] не было договоренности со сбытчиком наркотиков для приобретения у него наркотического средства для передачи третьим лицам, так как наркотики были приобретены другим лицом у сбытчика, который потом передал их [redacted], а [redacted] в свою очередь передал наркотики [redacted]. Кроме того, инициатива в оказании помощи в приобретении наркотика исходила от [redacted], сам [redacted] своих услуг в данном направлении не предлагал.

Вместе с тем, из содержания разговоров следует, что [redacted] просил именно оказать помощь в приобретении наркотика, а не продать его, и [redacted], являясь лицом, употребляющий наркотики, знал, где их можно приобрести.

Согласно части 5 статьи 28 УК пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Действия подсудимого [redacted], который по просьбе [redacted], действуя в его интересах, созвонился с другим лицом, и на денежные средства [redacted] приобрел для него наркотические средства, которые впоследующем передал ему, свидетельствуют о том, что [redacted] действовал как пособник в приобретении наркотических средств, без цели сбыта.

Согласно разъяснений, содержащихся в п.3 вышеуказанного Нормативного постановления Верховного Суда под незаконным хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением без соответствующего разрешения в фактическом владении виновного наркотических средств, психотропных веществ, инструментов или оборудования, используемых для их изготовления или переработки, а также прекурсоров, независимо от места (при себе, в тайнике, помещении, транспортном средстве и других местах) и времени их хранения.

Из протокола личного обыска от 27.10.2022г. следует, что при личном обыске [redacted] обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 85 000 тенге, а также в правом кармане джинс полиэтиленовый

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

сверток с веществом серо-зеленого цвета порошкообразной консистенции. (том №1, 158 стр.)

Из протокола обыска от 27.10.2022г. следует, что при обыске автомашины марки ВАЗ-21099 с гос.номером [redacted] в салоне под ковриком с водительской стороны обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет внутри которого находилось 3 свертка с веществом серо-зеленого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом, а также на переднем пассажирском сиденье обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung» черного цвета. (том №1, 167 стр.)

Согласно заключения эксперта за [redacted] от 30.10.2022г. вещество, изъятое у [redacted] (объекты №№1-4) является наркотическим средством – гашиш. Общая масса гашиша составила – 29,31г. (том №1, 20-26 стр.)

В суде установлено, что подсудимый употребляет наркотические средства, что подтверждается заключением судебно-наркологической экспертизы (том №3, 6-14 стр.). А также согласно заключения медицинского освидетельствования [redacted] от 28.10.2022г. (00.46 час.) у [redacted] установлен факт употребления психоактивного вещества (марихуана), признаков опьянения не выявлено. (том №2, 129 стр.)

При таких обстоятельствах, общий вес, обнаруженных наркотических средств у подсудимого [redacted], хоть и относится к крупному размеру, но в пределах, не исключающих только его личное употребление.

Согласно заключения эксперта за [redacted] от 19.11.2022г. на ногтевых срезах, на срезах из карманов джинс с обеих сторон, на ватном тампоне, на смывах с ладоней с обеих рук (объекты №№1-7) следов наслоений наркотических средств не имеется. (том №1, 40-53 стр.)

Согласно заключения эксперта за [redacted] от 18.01.2023г. гашиш, добровольно выданный [redacted], и гашиш, изъятый в ходе обыска 27.10.2022г., представленные на исследование, имеют разный источник происхождения по исходному сырью (времени сбора, месту и условиями произрастания конопли) и в единой массе не находился. (том №4, 32-52 стр.)

Вместе с тем, при обыске квартиры подсудимого, инструментов или оборудования для сбыта наркотических средств не было обнаружено. (том №2, 7 стр.)

В ходе следствия и в суде не было установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о намерениях подсудимого сбыть обнаруженные у него наркотические средства. А наоборот вышеизложенное, подтверждает направленность умысла подсудимого на незаконное хранение наркотиков без цели сбыта, для личного употребления.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 204 УПК в постановлении о квалификации деяния подозреваемого должны быть указаны: описание преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со статьей 113 настоящего Кодекса.

При подозрении в нескольких уголовных правонарушениях в постановлении о квалификации деяния подозреваемого должно быть указано, в совершении каких конкретных действий (бездействия) подозревается лицо, по каждой из статей (частей, пунктов) уголовного закона.

Однако, в нарушении требований вышеуказанной статьи, предъявляя [redacted] обвинение по эпизоду от 27.10.2022г. в незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере, в постановлении не описаны преступные деяния по приобретению наркотического средства, то есть не указано, когда, где и у кого он их приобрел, и каким образом.

Вместе с тем, согласно статьей 113 УПК по уголовному делу обязательному доказыванию подлежат событие и предусмотренные законом признаки состава преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Кроме того, в ст.397 ч.1 УПК закреплено о том, что описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов и последствий преступления.

При таких обстоятельствах, в связи с не установлением в судебном заседании обязательных признаков объективной стороны незаконного приобретения: время, место, способ приобретения, из предъявленного [redacted] обвинения по эпизоду от 27.10.2022г. признак «приобретение наркотического средства» подлежит исключению за недоказанностью.

Доводы защитника Оразалина Н.Ж. о том, что [redacted], возможно, приобрел для [redacted] марихуану, а не гашиш, что [redacted] и другие лица до добровольной сдачи, возможно наркотических средств, имели не санкционированный доступ к данным веществам и могли их заменить, а также провести другие манипуляции, например, добавить к весу дополнительно, и соответственно, протокол о добровольной сдаче наркотических веществ [redacted] и экспертиза не могут быть достоверными доказательствами, суд считает необоснованным по следующим основаниям.

В суде достоверно установлено, что [redacted] по просьбе [redacted] приобрел за 350 000 тенге 10 свертков с веществом зеленого цвета, что изображено на записи оперативного закупа. В дальнейшем, [redacted] держа в руках эти свертки, подошел к сотрудникам полиции, и на видеозаписи добровольной выдачи наркотических средств отчетливо изображено, как [redacted] выдал полимерный пакет черного цвета с 10 полиэтиленовыми свертками сотрудникам полиции, которые упаковали данный пакет и опечатали.

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

[redacted]

Из акта осмотра материалов и объектов, поступивших на судебно-экспертное исследование наркотических средств от 21.09.2022г. следует, что в 01.38 час. на экспертное исследование поступил полимерный пакет черного цвета, внутри которого находились 10 прозрачных полимерных пакетов, завязанных на узел, с веществом растительного происхождения зеленого цвета в виде порошка. На момент осмотра целостность упаковки не была нарушена. (том №1, 117 стр.)

Из заключения эксперта [redacted] от 22.09.2022г. следует, что прозрачный полимерный пакет был завязан на узел и перевязан шпагатом белого цвета, концы которого оклеены между бумажной биркой белого цвета с оттиском круглой мастичной печати «ПАКЕТТЕР ҮШІН…» и сопроводительной запиской с подписями. (том №1, 121 стр.)

Из изложенного следует, что [redacted] приобрел по просьбе [redacted] именно наркотическое средство – гашиш, весом 597,23 грамм, которое согласно Сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте, относится к особо крупному размеру.

Доводы защитника Оразалина Н.Ж. о том, что личный обыск [redacted] и обыск его автомашины были проведены с нарушением требований статьи 30 УПК, и что вследствие незнания русского языка понятым [redacted], протокол обыска и протокол его допроса следует признать недопустимым доказательством, суд считает несостоятельными.

Из протокола личного обыска (том №1, 158 стр.) и протокола обыска автомашины (том №1, 167 стр.) следует, что в следственных действиях в качестве понятых участвовали [redacted] и [redacted]

Из содержания протоколов следует, что они составлены в соответствии с требованиями статей 254, 256 УПК, а именно, в протоколе указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно или изъяты принудительно, все изымаемые предметы были перечислены в протоколе с точным указанием количества, индивидуальных признаков. Обыск производился с участием понятых, до начала производства обыска [redacted] было предъявлено постановление об их производстве, после изъятия свертков с веществом они были предъявлены понятым, упакованы и опечатаны на месте обыска, удостоверены подписями понятых и присутствующих при этом лиц, а также при производстве обыска производилась видеозапись.

Допрошенные в суде в качестве свидетелей [redacted] и [redacted] подтвердили факт обнаружения у подсудимого свертков с веществом зеленого цвета. Эти их показания полностью согласуются с видеозаписью обыска. Кроме того, в

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

суде [redacted] показал, что хотя русским языком владеет плохо, но суть происходящего действия полностью понимал.

По этим же основаниям суд считает не состоятельными доводы защитника Аринова А.М. о признании недействительными протоколы личного обыска [redacted] и обыска его автомашины.

Из материалов дела следует, что постановлением ст.следователя по ОВД СУ ДП г.Астаны [redacted] от 08.09.2022г. языком уголовного судопроизводства избран русский язык. (том №1, 7 стр.)

Постановлением следователя СУ ДП г.Астаны [redacted] от 27.10.2022г. язык судопроизводства был изменен на казахский язык, по ходатайству подсудимого [redacted] (том №2, 66 стр.)

Все процессуальные документы в деле до 01.02.2023г. имеются с переводом на двух языках: на русском и на казахском.

Далее, постановлением следователя СУ ДП г.Астаны [redacted] от 01.02.2023г. язык судопроизводства был изменен на русский язык, по ходатайству подсудимого [redacted], и его защитников – адвокатов Тулегенова К.М., Аринова А.М. (том №4, 115 стр.)

При таких обстоятельствах, доводы защитника Оразалина Н.Ж. о допущений нарушении языка судопроизводства, суд считает необоснованными.

Согласно пункта 9-4 вышеуказанного Нормативного постановления Верховного Суда, судам следует иметь в виду, что в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII "Об оперативно-розыскной деятельности" оперативный закуп наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов и иные оперативно-розыскные мероприятия проводятся только при наличии предусмотренных законом оснований для их проведения, с ведома и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах его компетенции. При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий запрещается склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушений.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДПН МВД установлено, что лица под данными «Д» и «М» занимаются сбытом наркотических средств гашиш на территории г.Астаны. (том №1, 13-14 стр.)

В ходе проверки информации, установлен [redacted], который добровольно согласился на участие в оперативных мероприятиях. (том №1, 21, 78 стр.)

Постановлением ст.оперуполномоченного по ОВД ДПН МВД РК [redacted] от 20.09.2022г. осуществлено негласное внедрение имитацию преступной деятельности в окружение [redacted] (том №1, 72 стр.)

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

Постановлением от 20.09.2022г. решено провести 20.09.2022г. негласный контрольный закуп наркотических средств у [redacted] (том №1, 76 стр.)

В суде установлено, что [redacted] созвонился с [redacted] о приобретении для него наркотических средств, на что [redacted] согласился, и 20.09.2022г. передал [redacted] наркотические средства, хотя [redacted] вполне мог отказаться от помощи [redacted], и не предпринимать никаких мер для поиска наркотиков.

При таких обстоятельствах, доводы защитников Аринова А.М., Тулегенова К.М. о том, что сотрудники полиции склонили [redacted] к совершению правонарушения, не нашли своего подтверждения в суде.

Доводы подсудимого [redacted], его защитника Аринова А.М. о том, что изъятые при личном обыске 4 свертка с наркотическим средством [redacted] приобрел у [redacted], что является очередной провокацией со стороны сотрудников полиции, не соответствуют действительности.

В суде свидетель [redacted] показал, что он сбытом наркотических средств не занимается, и для приобретения наркотиков сам обратился к [redacted]. Между тем, подсудимый [redacted] имея свертки с наркотическим средством, умышленно хранил их при себе и в салоне автомашины, чтобы впоследующем употребить, и соответственно, никакой провокации со стороны сотрудников полиции при таких обстоятельствах не может быть.

Установленные в суде фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что [redacted] незаконно хранил при себе и в салоне автомашины 4 свертка с наркотическим средством, что достоверно подтверждено протоколами личного обыска и обыска автомашины.

Согласно п.17 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года за №4 «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» оценке подлежат те вещественные доказательства, которые относятся к рассматриваемому делу и признаны таковыми постановлением (протоколом об уголовном проступке) органа, ведущего уголовный процесс, приобщены к делу и находятся при нем до вступления в законную силу приговора или постановления о прекращении дела, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 221 УПК.

Постановлением от 03.02.2023г. DVD-R диск с видеозаписью осмотра живого лица, вручения и выдачи денежных и технических средств, добровольной выдачи наркотических средств с участием условного

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

закупщика [redacted] признан вещественным доказательством. (том №4, 149 стр.)

При просмотре в судебном заседании DVD-R дисков с негласными следственными действиями, представленных органом досудебного расследования в конверте, вышеуказанного диска с участием [redacted] не оказалось. В этой связи судом был направлен запрос о предоставлении указанного диска в суд. Впоследствии орган досудебного расследования предоставил суду диск с с видеозаписью осмотра живого лица, вручения и выдачи денежных и технических средств, добровольной выдачи наркотических средств с участием условного закупщика [redacted]

В связи с чем, доводы защитника Тулегенова К.М. о том, что DVD-R диски с негласными следственными действиями с участием [redacted] получены с нарушением уголовно-процессуального закона, суд считает не состоятельными.

На основании вышеизложенного суд считает, что доводы защитников об оправдании подсудимого [redacted] по предъявленному обвинению за отсутствием в его действиях состава преступления, суд считает не обоснованными.

Суд считает, что указанные защитниками нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные, по их мнению, органом досудебного расследования в ходе производства по уголовному делу, не содержат сведений, ставящих под сомнение достоверность процессуального действия и изложенных в протоколах данных.

На основании вышеизложенного, действия [redacted] подлежат квалификации:

по части 5 статьи 28, части 4 статьи 296 УК – как пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере;

по части 3 статьи 296 УК – как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.

Согласно части 3 статьи 52 УК при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на иждивении.

При назначении вида и меры наказания подсудимому, суд смягчающими обстоятельствами признает, частичное признание вины, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание подсудимого, суд не усмотрел.

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

[redacted]

Суд, принимая во внимание, что в силу статьи 10, части 4 статьи 11 УК уголовные правонарушения, совершенные подсудимым отнесены к уголовным проступкам и к категорий тяжких преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных уголовных правонарушений, направленных против здоровья населения и нравственности, но в то же время, учитывая обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание, личность подсудимого, ранее не судим, положительно характеризуется, состояние здоровья его матери, которая находится на его иждивении, считает необходимым назначить подсудимому наказание, в пределах санкции вмененных статей, по уголовному проступку в виде общественных работ, по тяжкому преступлению на срок необходимый для его исправления в виде лишения свободы.

При назначении наказания, суд учитывает требования пунктов 1, 2 части 2 статьи 55 УК, согласно которому при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер основного вида наказания при совершении уголовного проступка не может превышать половины, тяжкого преступления – двух третей максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части.

В соответствии с ч.3 ст.58 УК если совокупность уголовных правонарушений включает в себя тяжкие или особо тяжкие преступления, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим, либо частичного или полного сложения наказаний. На основании чего, окончательное наказание подсудимому [redacted] суд назначает путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Отбывания наказания подсудимому суд назначает по правилам пункта 2 части 5 статьи 46 УК в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, как к лицу, осужденному к лишению свободы на срок свыше двух лет за совершение умышленного преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы.

Срок наказания [redacted] следует исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 62 УК время содержания под стражей [redacted] с 27.10.2022г. до вступления приговора в законную силу необходимо засчитать в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Из материалов уголовного дела следует, что процессуальные издержки, связанные с производством по делу экспертиз, составляют 112 331,23 тенге (том №1, 119 стр., том №2, 18,115 стр., том №3, 5,20,39 стр., том №4, 29 стр.).

[redacted]

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

Однако, в обвинительном акте указано, что процессуальные издержки по делу составляют 90 529,71 тенге. В судебных прениях, государственный обвинитель также указал о взыскании процессуальных издержек в сумме 90 529,71 тенге.

При таких обстоятельствах, учитывая требования части 1 статьи 340 УПК, с подсудимого [redacted] подлежат взысканию процессуальные издержки, связанные с производством по делу экспертиз, в сумме 90 530 тенге.

В соответствии с требованиями статей 98-1 и 98-2 УК с подсудимого подлежит взысканию в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере двадцати месячных расчетных показателей в сумме 61 260 тенге, из расчета МРП на момент совершения уголовного правонарушения.

Судьбу вещественных доказательств следует решить на основании ст.118 ч.3 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее УПК): наркотическое средство – гашиш, первичная упаковка, срезы ногтей, срезы с двух карманов джинсовых брюк, чистый ватный тампон и смывы с ладоней рук [redacted] подлежат уничтожению; сотовый телефон, автомашину марки ВАЗ-21099 с гос.номером [redacted] следует возвратить по принадлежности [redacted] или защитнику из числа близких родственников; DVD-R диски с записью процессуальных действий, со сведениями с банков второго уровня, с записью уничтожения наркотических средств следует хранить в деле; DVD-R диски с записью осмотра живого лица, вручения и выдачи денежных и технических средств, добровольной выдачи наркотических средств с участием условного закупщика [redacted], с записью оперативного закупа; с результатами НСД, а также конверт с материалами оперативного закупа следует возвратить и хранить у органа досудебного расследования; денежные средства в сумме 85 000 тенге подлежат хранению до исполнения приговора суда в части взыскания процессуальных издержек.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь ст.ст.387-398, 401, 402, 406 УПК Республики Казахстан, суд

ПРИГОВОРИЛ:

[redacted] признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 28 – частью 4 статьи 296, частью 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание:

по части 5 статьи 28 – частью 4 статьи 296 УК – 4 (четыре) года лишения свободы;

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

по части 3 статьи 296 УК – привлечение к общественным работам на срок сто часов.

В соответствии с частью 3 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить [redacted] 4 (четыре) года лишения свободы.

Отбывание лишения свободы назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Меру пресечения [redacted] в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей [redacted] с 27.10.2022 года до вступления приговора в законную силу засчитать в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Взыскать с [redacted] процессуальные издержки за производство экспертиз в сумме 90 530 (девяносто тысяч пятьсот тридцать) тенге в доход государства.

Взыскать с [redacted] в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере двадцати месячных расчетных показателей в сумме 61 260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят) тенге.

Вещественные доказательства:

наркотическое средство – гашиш, весом 201 гр., 21,50гр., 7,53 гр., первичную упаковку (2 полимерных пакета, 10 шт.полимерных пакетов); срезы ногтей, срезы с двух карманов джинсовых брюк, чистый ватный тампон и смывы с ладоней рук [redacted], находящиеся в камере хранения ДП г.Астаны – уничтожить;

сотовый телефон «Самсунг», находящийся в камере хранения ДП г.Астаны; автомашину марки ВАЗ-21099 с гос.номером [redacted], находящуюся на коммунальной стоянке акимата г.Астаны – возвратить по принадлежности осужденному или защитнику из числа близких родственников;

DVD-R диски в количестве 4 штук с записью процессуальных действий, со сведениями с банков второго уровня, с записью уничтожения наркотических средств, находящиеся в деле – хранить в деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

DVD-R диск с записью осмотра живого лица, вручения и выдачи денежных и технических средств, добровольной выдачи наркотических средств с участием условного закупщика [redacted]; DVD-R диск с записью оперативного закупа; 7 шт. DVD-R дисков с результатами НСД, конверт с материалами оперативного закупа – возвратить и хранить у органа

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

досудебного расследования в течение всего срока хранения уголовного дела;

денежные средства в сумме 85 000 тенге, находящиеся в УФО ДП г.Астаны - хранить до исполнения приговора суда в части взыскания процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован сторонами, пересмотрен по ходатайству прокурора в суд г.Астаны через специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным [redacted] в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Судья: Кульбаева А.А.

Копия верна:

Судья: Кульбаева А.А.

[redacted]

Құжатқа қол қойылған: Кульбаева А. А., 30.06.2023

[redacted]